

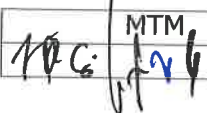
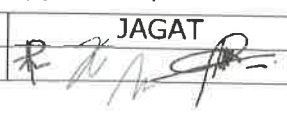
**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRODUK DIGITAL, KARTU PASCA/PRA-BAYAR DAN DATA,
DAN REWARD SALDO
OLEH DAN ANTARA
PT JAGAT PRADITYA UTAMA
DAN
PT MITRA TEKNO MADANI
NOMOR MTM: 100/PKS/MTM/X/25
NOMOR JAGAT: 14/10/EXT/2025**

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Jumat, tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [03-10-2025], oleh dan antara:

- I. **PT. JAGAT PRADITYA UTAMA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Axa Tower Lt. 45 Jl. Prof Dr. Satrio Kav.18 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 03 di Jakarta dan disahkan melalui, dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0067781.AH.01.02.TAHUN 2023 dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Aryanu Dwi Rakhmat** selaku **Direktur** untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**JAGAT**".
- II. **PT. MITRA TEKNO MADANI** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Menara PNM Lantai 11, Kuningan Center Lot 1, Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 02, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3 Mei 2012, Nomor AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012, dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta tertanggal 04 Oktober 2023 Nomor 06, yang dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Oktober 2023, Nomor AHU-0202318.AH.01.11.TAHUN 2023, dalam hal ini diwakili oleh **ASRI JONI HUTASUHUT** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT MITRA TEKNO MADANI**, yang selanjutnya disebut "**MTM**".

JAGAT dan **MTM** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor JAGAT 03/03/EXT/2024 dan Nomor MTM 023/PKS/MTM/III/24 pada tanggal 02 Mei 2024.
- b. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jual Beli Produk Pulsa dan Paket Data Telkomsel Nomor MTM 074/PKS/MTM/XII/24 dan Nomor Jagat 11/12/EXT/2024 pada Tanggal 23 Desember 2024.
- c. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor Jagat 01/02/EXT/2025 dan Nomor MTM 011/PKS/MTM/II/25 pada tanggal 12 Februari 2025.
- d. Bahwa Para Pihak telah menandatangani *Minutes of Meeting* (MoM) Pembahasan Harga Final, Akses, dan Layanan Pengaduan Pulsa di PNM Digi pada Tanggal 23 April 2025.

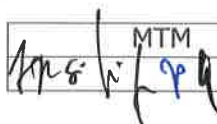
MTM	JAGAT
	

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Baru serta menyatakan bahwa ketentuan dan lampiran dalam Perjanjian ini menggantikan Perjanjian sebelumnya.

PASAL 1 DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Istilah dan ketentuan di bawah ini digunakan dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas ditentukan lain, memiliki arti sebagai berikut:

1. **"API"** atau **Application Programing Interface**, merupakan spesifikasi atau sekumpulan fungsi, metode, perintah, dan/atau protokol yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai antarmuka oleh komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya.
2. **"Dashboard"** adalah halaman monitoring dan transaksi milik **JAGAT** yang diberikan kepada **MTM** guna melakukan monitoring dan eksekusi transaksi.
3. **"Host to Host"** adalah hubungan antara Pusat Komputer Telkomsel, Pusat Komputer **JAGAT**, Pusat Komputer **MTM** untuk pelayanan pembelian dan pendistribusian Produk Telkomsel.
4. **"Kartu Prabayar"** adalah kartu SIM GSM yang dibayar di muka dengan jumlah unit pulsa tertentu, di dalamnya terdapat informasi tertentu mengenai nomor GSM dan masa pakai terbatas, yang dapat digunakan untuk melakukan hubungan telekomunikasi secara langsung oleh pemakainya di seluruh wilayah jaringan di Indonesia dan dapat dilakukan pengisian ulang terhadap Unit Pulsa Prabayar.
5. **"Kartu Pascabayar"** adalah kartu SIM GSM yang dibayar di muka dengan jumlah unit pulsa tertentu, di dalamnya terdapat informasi tertentu mengenai nomor GSM dan masa pakai terbatas, yang dapat digunakan untuk melakukan hubungan telekomunikasi secara langsung oleh pemakainya di seluruh wilayah jaringan di Indonesia dan pembayaran dilakukan sesuai dengan pemakaiannya perbulan. Dalam lingkup bisnis ini kartu pascabayar dilakukan limitasi penggunaan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
6. **"Voucher Elektornik"** adalah kupon elektronik yang dibuat secara standar di dalamnya berisi kombinasi angka yang berfungsi untuk mengisi ulang Kartu Prabayar dalam jumlah unit Pulsa Prabayar tertentu secara elektronik.
7. **"Paket Data"** adalah paket internet yang terdapat dalam kartu perdana. Paket data dapat ditambahkan oleh pengguna sesuai kebutuhan.
8. **"Pulsa"** adalah satuan nilai atau kredit elektronik yang digunakan untuk mengakses layanan telekomunikasi dari operator seluler, seperti menelepon, mengirim SMS, dan menggunakan internet.
9. **"PPOB"** atau *Payment Point Online Bank* adalah sebuah sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.
10. **"Platform"** adalah perangkat lunak yang merupakan media bisnis portable yang digunakan sebagai media untuk berjualan serta bertransaksi barang-barang online, pulsa dan utilitas.
11. **"Server"** adalah suatu sistem komputer Pihak Pertama yang menyediakan produk untuk Pihak Kedua dalam suatu jaringan komputer Pihak Pertama.
12. **"Help Desk"** adalah suatu team yang dibentuk untuk menangani kendala dalam proses transaksi penjualan produk Digital dan PPOB.

MTM	JAGAT
	

13. **"Produk Digital"** ialah produk digital telco dan PPOB yang dijual oleh **JAGAT** sebagai aggregator Telkomsel kepada **MTM** melalui PNM Digi.
14. **"Purchase Order"** adalah dokumen permohonan pembelian yang dikirimkan oleh MTM kepada JAGAT sebagai bentuk tertulis yang berisi detail produk yang akan dibeli.
15. **"SLA"** adalah singkatan dari *Service Level Agreement*, atau dalam bahasa Indonesia disebut **Perjanjian Tingkat Layanan**. Ini adalah kontrak yang menguraikan standar kinerja dan tanggung jawab yang dijanjikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan.
16. **"Hari Kalender"** berarti semua hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional.
17. **"Hari Kerja"** berarti hari (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) di mana bank-bank menyelenggarakan kegiatan kliring di DKI Jakarta.

PASAL 2

PENGANTIAN PERJANJIAN

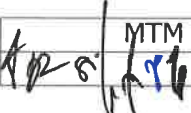
1. Perjanjian ini secara khusus menggantikan semua perjanjian tertulis maupun lisan sebelumnya antara Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian:
 - a. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor **JAGAT 03/03/EXT/2024** dan Nomor **MTM 023/PKS/MTM/III/24** pada tanggal 02 Mei 2024.
 - b. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jual Beli Produk Pulsa dan Paket Data Telkomsel Nomor **MTM 074/PKS/MTM/XII/24** dan Nomor Jagat **11/12/EXT/2024** pada Tanggal 23 Desember 2024.
 - c. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor **Jagat 01/02/EXT/2025** dan Nomor **MTM 011/PKS/MTM/II/25** pada tanggal 12 Februari 2025.
 - d. *Minutes of Meeting* (MoM) Pembahasan Harga Final, Akses, dan Layanan Pengaduan Pulsa di PNM Digi pada Tanggal 23 April 2025.
2. Setelah berlakunya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Baru serta menyatakan bahwa ketentuan dan lampiran dalam Perjanjian ini menggantikan Perjanjian sebelumnya.
3. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan sepakat bahwa ketentuan dan lampiran dalam Perjanjian ini menggantikan Perjanjian sebelumnya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Adapun ruang lingkup Perjanjian ini ialah MTM menunjuk JAGAT sebagai penyedia produk dan layanan sebagaimana dimaksud dengan ruang lingkup sebagai berikut:

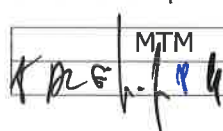
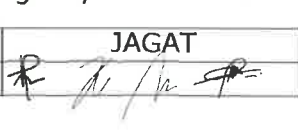
1. Penyelenggaraan Jual-Beli Produk Digital (Pulsa, Paket Data & PPOB) dengan mekanisme tagihan.

 MTM	 JAGAT
--	--

- a. **JAGAT** bersedia menyediakan dan menjual Produk Digital (Pulsa & PPOB) kepada **MTM** yang dimaksudkan untuk dijual kembali kepada customer melalui platform PNM Digi, selama berlangsungnya perjanjian ini;
 - b. **Para Pihak** akan melakukan integrasi API untuk menyelenggarakan transaksi yang bersifat Host to Host; dan
 - c. **JAGAT** bersedia memberikan dukungan untuk keperluan marketing dalam rangka menjalankan program sebagai aggregator Telkomsel berupa materiil & non-materiil.
 - d. Harga Jual-Beli yang volatile membuat kebijakan mengenai harga diatur kemudian dalam perjanjian/komunikasi formal seperti surat, email, atau pesan resmi antara dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - e. Harga kerjasama biller yang disepakati hanya berlaku dalam kerjasama biller untuk PNMDigi.
 - f. Plafon sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) diberikan kepada **MTM** sebagai limit harian transaksi yang akan di reset setiap pembayaran dilakukan.
 - g. **JAGAT** berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan SLA Pending Suspect selama 5 menit, jika melebihi waktu tersebut maka *call back respond refund*.
 - h. Monitoring bersama untuk menjaga kestabilan agar operasional berjalan lancar.
2. Penyediaan Dashboard monitoring, untuk kebutuhan pembelian Kartu dan Paket Data, isi ulang kuota data dan permintaan kebutuhan **MTM** lainnya.
- a. **MTM** akan melakukan pembelian produk berupa kartu perdana yang telah teregistrasi a.n PT Mitra Tekno Madani dan terisi paket data serta layanan dashboard monitoring dan topup management kepada **JAGAT**.
 - b. **JAGAT** akan menerima *Purchase Order* (PO) serta informasi aktivasi kartu dari **MTM** untuk setiap permintaan pembelian.
 - c. **Detail Harga** dan pembayaran isi ulang Paket Data melalui dashboard sesuai dengan kesepakatan Para Pihak akan dijelaskan detail melalui Surat Perubahan Harga atau Surat Penawaran Harga.
 - d. **JAGAT** memberikan layanan berupa dashboard untuk memonitoring penggunaan paket data pada sim card yang telah dipesan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **JAGAT** akan menyediakan *dashboard* yang dapat diakses oleh **MTM** melalui perambah untuk memantau *log* transaksi maupun pembayaran atas pembelian produk dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Perjanjian ini.
2. **JAGAT** memberikan *user id report* kepada **MTM** untuk memantau transaksi dan penggunaan saldo **MTM**.
3. **JAGAT** wajib memberikan log transaksi dalam bentuk Excel apabila diperlukan oleh **MTM**.
4. **JAGAT** wajib menyediakan produk atas PO Kartu simcard dan paket data dan mengirimkan produk sesuai waktu yang ditentukan di dalam PO dari **MTM**.
5. **JAGAT** menyediakan tim Helpdesk yang akan membantu permasalahan atau gangguan pada Transaksi Pulsa & PPOB dan kendala kartu SIM yang berpengaruh pada penggunaan layanan komunikasi dan data.
6. **JAGAT** berhak menerima pembayaran dari MTM atas setiap Transaksi Pulsa & PPOB yang berhasil dan pembayaran dari PO Kartu dan Data yang telah dipesan oleh MTM.
7. **MTM** berhak mendapatkan pelayanan terkait proses integrasi, monitor dan

MTM 	JAGAT 
--	--

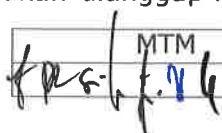
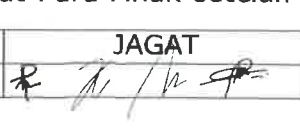
pengecekan status (pending, gagal, suspect) oleh tim Helpdesk **JAGAT**.

8. **MTM** berhak mendapatkan informasi perubahan harga dari Pihak Pertama.
9. **MTM** berhak mendapatkan jasa layanan berupa *Dashboard* dan *topup management* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. **MTM** berhak mendapatkan penggantian kartu SIM dan *subscriber identity mobile* dalam hal kartu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, rusak dan/atau hilang dengan memberikan informasi kepada **JAGAT** secara tertulis melalui kanal komunikasi resmi yang telah disepakati.
11. **JAGAT** berhak menerima Pembayaran dari **MTM** atas setiap transaksi yang berhasil.
12. **MTM** wajib mengirimkan PO yang berisikan informasi detail sehubungan dengan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati.
13. **MTM** wajib memberikan informasi apabila terdapat perubahan, termasuk naum tidak terbatas pada penambahan, penguranganm perbaikan atau revisi dari spesifikasi produk yang akan dipesan.
14. **MTM** wajib melakukan pembayaran dan mematuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan yang tertuang secara rinci dalam PO.
15. **Para Pihak** berhak melakukan rekonsiliasi jika ada transaksi tidak sesuai dan berdasarkan data kedua belah pihak.
16. **Para Pihak** sepakat akan saling menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan pidana atau hal-hal yang dilarang di dalam Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian.

PASAL 5

DAFTAR DAN HARGA PRODUK

1. Daftar dan harga Produk Digital (Pulsa, Paket Data, dan PPOB) ditentukan oleh **JAGAT** dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika pasar dan kebijakan dari pihak penyedia layanan (provider). Perubahan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada **MTM** melalui sarana komunikasi resmi yang disepakati **Para Pihak**, termasuk namun tidak terbatas pada surat elektronik (e-mail), grup Telegram, grup WhatsApp, dan/atau media komunikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
2. **JAGAT** dapat memberikan rekomendasi harga jual kembali (*resale price*) kepada **MTM** atas produk-produk tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada produk Telkomsel, sebagai referensi untuk menjaga stabilitas harga pasar dan daya saing bisnis **MTM**. Namun, keputusan akhir atas harga jual kepada *end-user* tetap menjadi kewenangan **MTM**.
3. **MTM** memahami dan menyetujui bahwa nilai tagihan yang tercantum dalam sistem atau laporan tagihan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kebijakan teknis, operasional, dan/atau harga dari pihak ketiga (*provider*), yang berada di luar kendali **JAGAT**. Oleh karena itu, **JAGAT** tidak bertanggung jawab atas perubahan tersebut selama **JAGAT** telah menyampaikan pemberitahuan kepada **MTM** sebelum perubahan tersebut berlaku.
4. **MTM** memberikan informasi kebutuhan produk dengan detail pada PO simcard dan paket data, baik mengenai jumlah kartu, jumlah kuota, dan jangka waktu aktivasi kartu.
5. Setiap perubahan harga atau penyesuaian produk akan berlaku efektif pada tanggal yang diberitahukan oleh **JAGAT**, dan akan dianggap mengikat Para Pihak setelah

 MTM	 JAGAT
--	--

pemberitahuan tersebut disampaikan kepada **MTM** melalui media komunikasi resmi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

PASAL 6

MEKANISME PEMBAYARAN

1. Plafond budget limit transaksi biller haran di PNMDigi sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang akan di reset setiap harinya.
2. Jika sudah mencapai transaksi maksimal Rp.200.000.000 atau sudah mencapai waktu 1 (satu) minggu mana yang lebih dulu akan dilakukan proses penagihan. Transaksi biller maksimal dengan mekanisme penagihan ialah sebesar Rp.250.000.000 jika melebihi nominal tersebut akan diselenggarakan dengan mekanisme deposit.
3. Transaksi mingguan akan direkonsiliasi **para pihak** dalam rangka verifikasi atas total transaksi mingguan, yang kemudian akan dilakukan proses penagihan.
4. Berdasarkan data transaksi yang telah disetujui atau ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **JAGAT** akan menerbitkan invoice dan faktur pajak transaksi Produk Digital Biller berdasarkan perhitungan total transaksi sukses pada setiap periode penagihan, setelah melalui proses verifikasi oleh **para pihak**. Invoice akan ditagihkan h+1 setiap minggunya dengan maksimal pembayaran ialah h+7 kalender sejak invoice diterbitkan.
5. Tagihan atas Simcard, Paket Data, dan Reload Kuota ditagihkan sesuai realisasi dari PO atau komunikasi resmi lainnya yang telah dikirimkan **MTM** dan Pembayaran dilakukan setiap selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen Pembayaran (invoice/kwitansi diatas materai, faktur pajak, Fotocopy Purchase Order, Fotocopy Perjanjian, dan delivery order) diterima lengkap oleh **MTM**, pembayaran kepada **JAGAT** dilakukan dengan transfer dan dianggap sah apabila uang sudah diterima oleh **JAGAT** melalui bank yang ditujukan kepada:

a. Tagihan Biller:

Atas Nama : PT Jagat Praditya Utama
Bank : BCA
Cabang : KCP Wisma Indocement - Jakarta
Nomor Rekening 4596666663

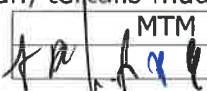
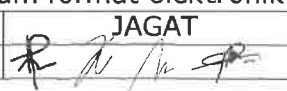
b. Tagihan Simcard, Paket Data, dan Reload Kuota:

Atas Nama : PT Jagat Praditya Utama
Bank : BCA
Cabang : KCP Wisma Indocement - Jakarta
Nomor Rekening 4590085320

PASAL 7

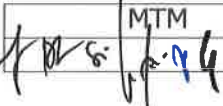
KERAHASIAAN

1. Setiap PIHAK ("**Pihak Pemberi**") dapat memberikan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya ("**Pihak Penerima**") sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. PARA PIHAK sepakat bahwa pemberian, penerimaan, penggunaan, dan/atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. "**Informasi Rahasia**" berarti semua data, dokumen, keterangan dan/atau informasi dalam bentuk apa pun, baik secara lisan, tertulis maupun dalam format elektronik

 MTM	 JAGAT
--	--

atau media lainnya, yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya yang diperoleh Pihak Penerima baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan Perjanjian ini, syarat dan ketentuan Perjanjian ini, informasi yang berkaitan dengan bisnis, data pelanggan, keadaan keuangan, rencana, strategi, metode, pengetahuan, pemasok, pelanggan, tenaga kerja, pengoperasian, harga, pemasaran, informasi teknis, ketenagakerjaan, perjanjian, investasi, kepemilikan saham, aksi korporasi, kepengurusan serta semua informasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan Pihak Pemberi dan afiliasinya, yang diungkapkan oleh atau atas nama Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima atau direktur, komisaris, pemegang saham, karyawan, penasihat, konsultan, dan/atau agen dari Pihak Penerima ("**Perwakilan**").

3. Tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia adalah data, dokumen, keterangan dan/atau informasi yang mana dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
 - a. Pada saat penerimaannya telah menjadi milik publik (public domain) tanpa adanya pelanggaran oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya;
 - b. Telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
 - c. Telah diperoleh dari pihak ketiga yang telah memperolehnya secara sah dan memiliki hak untuk mengungkapkan;
 - d. Dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan atau merujuk pada Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi.
4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun yang diberikan oleh Pihak Pemberi kepada orang atau badan mana pun, dan Pihak Penerima akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan, pemindahan dan/atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut.
5. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima yang dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
6. pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diminta oleh suatu institusi, badan pemerintahan atau badan peradilan yang berwenang berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana Pihak Penerima tunduk terhadapnya dengan ketentuan bahwa pengungkapan tersebut akan, sepanjang dapat dilaksanakan, dibuat setelah berkonsultasi dengan Pihak Pemberi dan setelah turut mempertimbangkan persyaratan yang wajar dari Pihak Pemberi terkait waktu, isi dan cara untuk mengungkapkannya;
7. pengungkapan kepada auditor, konsultan hukum dan/atau institusi profesional dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lainnya dan atas dasar bahwa ketentuan Pasal ini juga berlaku terhadap pengungkapan oleh auditor, konsultan hukum dan/atau institusi profesional tersebut;
8. pengungkapan kepada Perwakilan Pihak Penerima yang karena tugas dan fungsinya mengharuskannya mendapatkan data, dokumen, keterangan dan/atau informasi tersebut dan atas dasar bahwa ketentuan Pasal ini juga berlaku terhadap pengungkapan oleh Perwakilannya tersebut;
9. sepanjang data, dokumen, keterangan dan/atau informasi tersebut telah diungkapkan oleh, atau disetujui untuk diungkapkan oleh, Pihak Pemberi.
10. Pasal ini tidak membatasi salah satu PIHAK untuk mengungkapkan secara terbatas kepada pihak ketiga nama, logo dan/atau merek dari PIHAK lainnya serta kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini sepanjang hal demikian dilakukan secara wajar dan

MTM	JAGAT
	

hanya untuk kepentingan promosi atau portofolio usaha atau bisnis PIHAK yang bersangkutan.

11. Pihak Penerima setuju dan mengakui bahwa pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian, kerusakan, dan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki kembali pada Pihak Pemberi, dan bahwa Pihak Pemberi dapat mengupayakan tindakan-tindakan tertentu atas pelanggaran tersebut di samping upaya-upaya hukum lainnya yang dimiliki atau dapat dimiliki berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada putusan sela atau gugatan ganti rugi, untuk tujuan menghentikan dan/atau memitigasi dampak dari kebocoran Informasi Rahasia atau pelanggaran atau potensi pelanggaran kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima berjanji untuk dengan itikad baik bekerja sama dengan Pihak Pemberi secara penuh sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas.
12. Ketentuan Pasal ini akan terus menerus berlaku dalam keadaan apa pun meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 8

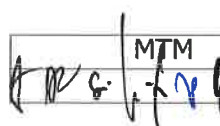
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tidak ada hak kekayaan intelektual (HAKI) atau lisensi, termasuk yang berkaitan dengan Informasi Rahasia, yang dengan ini atau dengan cara lain diberikan atau dialihkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan hak cipta, paten, atau hak lainnya dari PIHAK pemberi kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pada Tanggal Efektif dan setiap waktu selama berlangsungnya Perjanjian ini, **MTM** menyatakan dan menjamin kepada **JAGAT** hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ia adalah badan hukum yang didirikan dan berada secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya.
 - b. Ia memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani, dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini.
 - c. Orang yang untuk dan atas namanya menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilannya yang memiliki kuasa dan wewenang berdasarkan anggaran dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikatkan dirinya pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - d. Ia telah memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang disyaratkan berdasarkan (i) ketentuan anggaran dasarnya, dan/atau (ii) hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, serta persetujuan dan perizinan tersebut berlaku penuh dan akan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
 - e. Penandatanganan dan pelaksanaan serta transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dan/atau tidak akan melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya, ketentuan dalam suatu perjanjian di mana ia merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat dirinya, hukum atau

 MTM	 JAGAT
--	--

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau penetapan atau keputusan atau kebijakan instansi yang berwenang.

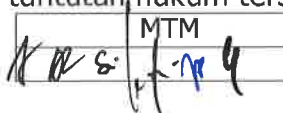
- f. Perjanjian ini telah secara patut ditandatangani olehnya dan berlaku secara sah dan mengikatnya, serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya.
 - g. Ia tidak berada dalam keadaan atau proses menuju keadaan pailit, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, dan/atau pembubaran.
 - h. Tidak terdapat suatu (atau potensi) tuntutan, gugatan, arbitrase, proses administrasi hukum dan/atau proses persidangan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut di atas dianggap diberikan oleh **PIHAK** tersebut dengan merujuk kepada fakta dan keadaan yang ada di setiap waktu (sebagaimana relevan).

PASAL 10 BIAYA DAN PAJAK

1. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap PIHAK harus menanggung biaya dan pengeluaran yang ditanggung oleh PIHAK tersebut sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacaranya sendiri dan biaya dari setiap pihak ketiga profesional lain yang dipekerjakan olehnya sehubungan dengan kerja sama yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu. Setiap PIHAK berjanji untuk melakukan segala hal yang secara wajar diperlukan untuk membantu PIHAK lainnya sehubungan dengan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan faktur pajak dan/atau bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) kepada PIHAK lainnya paling lambat pada akhir bulan berikutnya terhitung sejak tanggal faktur pajak atau bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) (sebagaimana diperlukan dan relevan) tersebut diterbitkan.

PASAL 11 GANTI KERUGIAN

1. Berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, apabila di kemudian hari terjadi kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan, yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian berat (gross negligence) atau kesalahan yang disengaja (willful misconduct) oleh salah satu PIHAK yang mengakibatkan (i) pelanggaran kewajiban atau janji yang diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau (ii) keadaan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak akuratnya suatu pernyataan atau jaminan yang tertuang dalam Perjanjian ini ("**Pihak Yang Melanggar**"), maka Pihak Yang Melanggar akan membebaskan PIHAK lainnya dari kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan tersebut, dan selanjutnya Pihak Yang Melanggar akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian, gugatan dan/atau tuntutan hukum tersebut.

MTM	JAGAT
	

2. **MTM** dapat memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada **JAGAT** setelah diberikannya surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam hal terdapat banyak gangguan dan/atau gagal dalam proses transaksi yang bukan disebabkan oleh Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12, Perjanjian ini.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

1. Tidak ada PIHAK yang dinyatakan melanggar dan karenanya bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan karena Keadaan Kahar.
2. **"Keadaan Kahar"** dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang secara wajar berada di luar kendali suatu PIHAK, di mana ia secara wajar tidak dapat mencegah atau mengatasinya, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, banjir, kebakaran, perang (baik dideklarasikan atau tidak), konflik bersenjata, kerusuhan, kudeta, revolusi, tindakan terorisme, sabotase, tindak kriminal, ledakan nuklir, gangguan Listrik, sistem, atau jaringan pihak ketiga, atau perubahan kebijakan pemerintah dan/atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara wajar dan material mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib menyampaikan pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
4. Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka Keadaan Kahar dimaksud dianggap tidak pernah terjadi dan seluruh kerugian risiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan diserahkan secara langsung, termasuk melalui kurir, atau dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan dianggap telah diserahkan secara patut:
 - a. pada tanggal diserahkan, dalam hal dikirimkan secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;

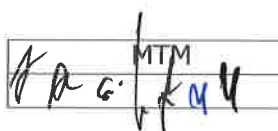
 MTM	 JAGAT
--	--

- b. tiga (3) Hari Kerja setelah dimasukkan ke pos tercatat, dalam hal dilakukan melalui pos tercatat, yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. pada tanggal pengiriman, dalam hal dilakukan melalui surat elektronik, yang dibuktikan dengan status terkirim dan tidak adanya notifikasi kegagalan penerimaan.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PIHAK lainnya.
4. Setiap hal surat menyurat/korespondensi mengenai permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

<u>Kepada Yth:</u> PT Mitra Tekno Madani PIC : Divisi Bisnis email : bisdev@pnmdigi.co.id Alamat : Menara PNM, Lantai 11 Kuningan Center Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940 Telepon : 021-22907158	<u>Kepada Yth:</u> PT Jagat Praditya Utama PIC : Bussiness Operation email : info@jagatconnectivity.id Alamat : AXA Tower Lt. 45 Jl. Prof Dr. Satrio Kav.18 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telepon : 021-300533511
--	---

PASAL 14 KEBERLAKUAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali dalam hal terdapat pemberitahuan tertulis dari suatu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dalam hal:
 - a. terdapat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. Salah satu PIHAK dalam hal terdapat (i) pelanggaran yang bersifat material oleh PIHAK lainnya atas kewajiban atau janji yang diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau (ii) pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh PIHAK lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian ini yang tidak benar, tidak lengkap atau menyesatkan yang mengakibatkan dampak yang material, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-

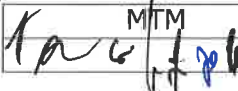
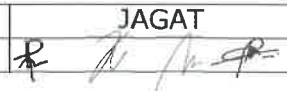
	
MTM	JAGAT

- kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dimaksud;
- c. Salah satu PIHAK dimana menurut pertimbangannya sendiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dimaksud;
 - d. dimulainya suatu proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang sehubungan dengan salah satu PIHAK (baik atas permohonannya sendiri maupun pihak ketiga);
 - e. Salah satu PIHAK dibubarkan atau dilikuidasi baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak lain, sepanjang pembubaran demikian bukan merupakan akibat dari penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi);
 - f. dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini dilarang atau menyebabkan pelanggaran atas hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.
3. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (i) tidak melepaskan atau menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari PARA PIHAK yang telah ada sebelum pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, sehingga kewajiban tersebut harus segera dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal berlaku efektifnya pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, dan (ii) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang secara tegas diatur berlaku atau tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.
4. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan atau penetapan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan alasan, syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan.

PASAL 15

ANTI PENYUAPAN DAN GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** mengakui bahwa masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini dan setiap orang atau badan yang bertindak atas namanya harus memenuhi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi.
2. **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan memastikan bahwa masing-masing pihak yang ditunjuknya (apabila ada dan diizinkan berdasarkan Perjanjian ini) dan segenap karyawannya mematuhi seluruh hukum yang berlaku mengenai anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku untuk urusan bisnis, termasuk dengan pejabat pemerintah (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan setiap peraturan pelaksanaan sehubungan dengan undang-undang tersebut.
3. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.

MTM	JAGAT
	

4. **PARA PIHAK** menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada PIHAK lainnya bahwa ia (dan masing-masing karyawan dan pihak yang terkait daripadanya) tidak pernah dan tidak akan pernah, sehubungan dengan kegiatan yang diatur di dalam Perjanjian ini atau sehubungan dengan kegiatan usaha lain yang melibatkan PIHAK lainnya untuk melakukan, menjanjikan atau menawarkan untuk melakukan pembayaran atau transfer sesuatu yang berharga atau keuntungan lain secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan, agen perantara atau lainnya: (i) kepada pejabat pemerintah manapun; (ii) kepada karyawan atau perwakilan PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini; (iii) kepada orang lain, untuk tujuan apapun.
5. **PARA PIHAK** juga menyatakan, menjamin dan berjanji kepada PIHAK lainnya bahwa ia dan masing-masing karyawan, tidak akan, sehubungan dengan kegiatan usaha yang melibatkan PIHAK lainnya, menerima sesuatu yang berharga bagi pihak ketiga manapun yang ingin mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan atau dalam rangka mengambil keputusan yang tidak semestinya untuk pihak ketiga tersebut.
6. **PARA PIHAK** sepakat apabila terbukti adanya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi maka Perjanjian ini akan dibatalkan.

PASAL 16

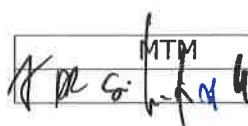
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, antara lain perihal keberadaan, keabsahan, penafsiran, atau pelaksanaannya ("**Sengketa**") akan diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu antara **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK dari PIHAK lainnya mengenai timbulnya Sengketa.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas, maka Sengketa akan diselesaikan dan diputus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

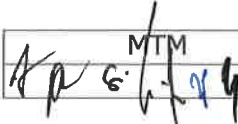
PASAL 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan menggantikan atau membatalkan seluruh kesepakatan terdahulu antara **PARA PIHAK**, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Segala hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan setiap perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis yang dimuat dalam Addendum Perjanjian dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Setiap perubahan atau penambahan Perjanjian ini dan Lampiran pada Perjanjian ini menjadi bagian dari dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

 MTM	 JAGAT
---	--

3. Tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian, kesepakatan, jaminan, atau pernyataan apa pun yang akan dianggap dikesampingkan kecuali secara tegas dikesampingkan secara tertulis oleh PIHAK yang dapat menyatakan pelanggaran tersebut.
4. Tidak ada kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan segala hak, kekuasaan, atau upaya hukum oleh suatu PIHAK yang akan berlaku sebagai pengesampingan. Pelaksanaan sebagian atau seluruh hak, kekuasaan, atau upaya hukum tidak menghalangi setiap pelaksanaan lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak tersebut atau hak-hak, kekuasaan, atau upaya hukum lainnya.
5. Apabila suatu ketentuan apa pun dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut (selama tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan) akan tidak memiliki kekuatan dan dianggap tidak dimasukkan dalam Perjanjian ini namun tanpa membuat tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan apa pun lainnya dalam Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dengan segera menggunakan seluruh usaha terbaiknya untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan suatu ketentuan pengganti yang sah, berlaku dan dapat dilaksanakan, yang mana dampaknya akan sedapat mungkin mendekati dampak yang diinginkan atau dimaksudkan dari ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
6. Dalam hal penandatanganan secara elektronik bermasalah atau tidak berlaku berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK akan dengan segera dan itikad baik mengambil segala tindakan dan upaya yang diperlukan untuk memastikan keberlakuan Perjanjian ini, termasuk menandatangani Perjanjian ini secara manual. Sehubungan dengan penandatanganan secara elektronik, setiap PIHAK dengan itikad baik setuju untuk tidak akan melakukan hal-hal berikut ini (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun) dengan cara apa pun atau dalam forum di yurisdiksi mana pun: (i) menentang keabsahan atau mengajukan atau mengusulkan keberatan terhadap Perjanjian ini atau transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini; (ii) melakukan pembelaan atas tidak dilaksanakannya Perjanjian ini atau pelanggaran kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan/atau (iii) menyatakan, menggugat, menuntut dan/atau mengklaim bahwa Perjanjian ini (a) bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dan/atau (b) bukan merupakan kewajibannya yang sah, berlaku, dan mengikat, dan dapat diberlakukan terhadapnya berdasarkan ketentuan-ketentuannya.
7. Setiap PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

 MTM	 JAGAT
---	--

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PT JAGAT PRADITYA UTAMA**PT MITRA TEKNO MADANI**

Signed by Aryanu Dwi Rakhmat (ADR9590)
Signed on Oct 27, 2025 14:08:24

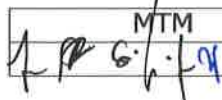


Aryanu Dwi Rakhmat
Direktur Utama



Asri Joni Hutasuhtut
Direktur Utama



MTM	JAGAT
	

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRODUK DIGITAL, KARTU PASCA/PRA-BAYAR DAN DATA,
DAN REWARD SALDO
OLEH DAN ANTARA
PT JAGAT PRADITYA UTAMA
DAN
PT MITRA TEKNO MADANI
NOMOR MTM: 100/PKS/MTM/X/25
NOMOR JAGAT: 14/10/EXT/2025**

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Jumat, tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [03-10-2025], oleh dan antara:

- I. **PT. JAGAT PRADITYA UTAMA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Axa Tower Lt. 45 Jl. Prof Dr. Satrio Kav.18 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 03 di Jakarta dan disahkan melalui, dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0067781.AH.01.02.TAHUN 2023 dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Aryanu Dwi Rakhmat** selaku **Direktur** untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**JAGAT**".
- II. **PT. MITRA TEKNO MADANI** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Menara PNM Lantai 11, Kuningan Center Lot 1, Jalan Kuningan Mulia Nomor 9F, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 02, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3 Mei 2012, Nomor AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012, dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta tertanggal 04 Oktober 2023 Nomor 06, yang dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Oktober 2023, Nomor AHU-0202318.AH.01.11.TAHUN 2023, dalam hal ini diwakili oleh **ASRI JONI HUTASUHUT** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT MITRA TEKNO MADANI**, yang selanjutnya disebut "**MTM**".

JAGAT dan **MTM** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor JAGAT 03/03/EXT/2024 dan Nomor MTM 023/PKS/MTM/III/24 pada tanggal 02 Mei 2024.
- b. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jual Beli Produk Pulsa dan Paket Data Telkomsel Nomor MTM 074/PKS/MTM/XII/24 dan Nomor Jagat 11/12/EXT/2024 pada Tanggal 23 Desember 2024.
- c. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor Jagat 01/02/EXT/2025 dan Nomor MTM 011/PKS/MTM/II/25 pada tanggal 12 Februari 2025.
- d. Bahwa Para Pihak telah menandatangani *Minutes of Meeting* (MoM) Pembahasan Harga Final, Akses, dan Layanan Pengaduan Pulsa di PNM Digi pada Tanggal 23 April 2025.

MTM	JAGAT
--	--

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Baru serta menyatakan bahwa ketentuan dan lampiran dalam Perjanjian ini menggantikan Perjanjian sebelumnya.

PASAL 1

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Istilah dan ketentuan di bawah ini digunakan dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas ditentukan lain, memiliki arti sebagai berikut:

1. **"API"** atau **Application Programing Interface**, merupakan spesifikasi atau sekumpulan fungsi, metode, perintah, dan/atau protokol yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai antarmuka oleh komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya.
2. **"Dashboard"** adalah halaman monitoring dan transaksi milik **JAGAT** yang diberikan kepada **MTM** guna melakukan monitoring dan eksekusi transaksi.
3. **"Host to Host"** adalah hubungan antara Pusat Komputer Telkomsel, Pusat Komputer **JAGAT**, Pusat Komputer **MTM** untuk pelayanan pembelian dan pendistribusian Produk Telkomsel.
4. **"Kartu Prabayar"** adalah kartu SIM GSM yang dibayar di muka dengan jumlah unit pulsa tertentu, di dalamnya terdapat informasi tertentu mengenai nomor GSM dan masa pakai terbatas, yang dapat digunakan untuk melakukan hubungan telekomunikasi secara langsung oleh pemakainya di seluruh wilayah jaringan di Indonesia dan dapat dilakukan pengisian ulang terhadap Unit Pulsa Prabayar.
5. **"Kartu Pascabayar"** adalah kartu SIM GSM yang dibayar di muka dengan jumlah unit pulsa tertentu, di dalamnya terdapat informasi tertentu mengenai nomor GSM dan masa pakai terbatas, yang dapat digunakan untuk melakukan hubungan telekomunikasi secara langsung oleh pemakainya di seluruh wilayah jaringan di Indonesia dan pembayaran dilakukan sesuai dengan pemakaiannya perbulan. Dalam lingkup bisnis ini kartu pascabayar dilakukan limitasi penggunaan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
6. **"Voucher Elektornik"** adalah kupon elektronik yang dibuat secara standar di dalamnya berisi kombinasi angka yang berfungsi untuk mengisi ulang Kartu Prabayar dalam jumlah unit Pulsa Prabayar tertentu secara elektronik.
7. **"Paket Data"** adalah paket internet yang terdapat dalam kartu perdana. Paket data dapat ditambahkan oleh pengguna sesuai kebutuhan.
8. **"Pulsa"** adalah satuan nilai atau kredit elektronik yang digunakan untuk mengakses layanan telekomunikasi dari operator seluler, seperti menelepon, mengirim SMS, dan menggunakan internet.
9. **"PPOB"** atau *Payment Point Online Bank* adalah sebuah sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai dari PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, kartu kredit, multi finance, hingga voucher game.
10. **"Platform"** adalah perangkat lunak yang merupakan media bisnis portable yang digunakan sebagai media untuk berjualan serta bertransaksi barang-barang online, pulsa dan utilitas.
11. **"Server"** adalah suatu sistem komputer Pihak Pertama yang menyediakan produk untuk Pihak Kedua dalam suatu jaringan komputer Pihak Pertama.
12. **"Help Desk"** adalah suatu team yang dibentuk untuk menangani kendala dalam proses transaksi penjualan produk Digital dan PPOB.

 MTM	 JAGAT
--	--

13. **"Produk Digital"** ialah produk digital telco dan PPOB yang dijual oleh **JAGAT** sebagai aggregator Telkomsel kepada **MTM** melalui PNM Digi.
14. **"Purchase Order"** adalah dokumen permohonan pembelian yang dikirimkan oleh MTM kepada JAGAT sebagai bentuk tertulis yang berisi detail produk yang akan dibeli.
15. **"SLA"** adalah singkatan dari *Service Level Agreement*, atau dalam bahasa Indonesia disebut **Perjanjian Tingkat Layanan**. Ini adalah kontrak yang menguraikan standar kinerja dan tanggung jawab yang dijanjikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan.
16. **"Hari Kalender"** berarti semua hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional.
17. **"Hari Kerja"** berarti hari (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) di mana bank-bank menyelenggarakan kegiatan kliring di DKI Jakarta.

PASAL 2

PENGgantian PERJANJIAN

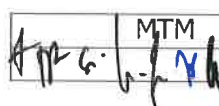
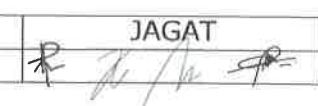
1. Perjanjian ini secara khusus menggantikan semua perjanjian tertulis maupun lisan sebelumnya antara Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian:
 - a. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor **JAGAT 03/03/EXT/2024** dan Nomor **MTM 023/PKS/MTM/III/24** pada tanggal 02 Mei 2024.
 - b. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jual Beli Produk Pulsa dan Paket Data Telkomsel Nomor **MTM 074/PKS/MTM/XII/24** dan Nomor Jagat **11/12/EXT/2024** pada Tanggal 23 Desember 2024.
 - c. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kartu Pasca/Pra-Bayar dan Data Nomor **Jagat 01/02/EXT/2025** dan Nomor **MTM 011/PKS/MTM/II/25** pada tanggal 12 Februari 2025.
 - d. *Minutes of Meeting* (MoM) Pembahasan Harga Final, Akses, dan Layanan Pengaduan Pulsa di PNM Digi pada Tanggal 23 April 2025.
2. Setelah berlakunya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Baru serta menyatakan bahwa ketentuan dan lampiran dalam Perjanjian ini menggantikan Perjanjian sebelumnya.
3. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan sepakat bahwa ketentuan dan lampiran dalam Perjanjian ini menggantikan Perjanjian sebelumnya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Adapun ruang lingkup Perjanjian ini ialah MTM menunjuk JAGAT sebagai penyedia produk dan layanan sebagaimana dimaksud dengan ruang lingkup sebagai berikut:

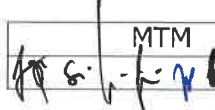
1. Penyelenggaraan Jual-Beli Produk Digital (Pulsa, Paket Data & PPOB) dengan mekanisme tagihan.

 MTM	 JAGAT
--	--

- a. **JAGAT** bersedia menyediakan dan menjual Produk Digital (Pulsa & PPOB) kepada **MTM** yang dimaksudkan untuk dijual kembali kepada customer melalui platform PNM Digi, selama berlangsungnya perjanjian ini;
 - b. **Para Pihak** akan melakukan integrasi API untuk menyelenggarakan transaksi yang bersifat Host to Host; dan
 - c. **JAGAT** bersedia memberikan dukungan untuk keperluan marketing dalam rangka menjalankan program sebagai aggregator Telkomsel berupa materiil & non-materiil.
 - d. Harga Jual-Beli yang volatile membuat kebijakan mengenai harga diatur kemudian dalam perjanjian/komunikasi formal seperti surat, email, atau pesan resmi antara dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - e. Harga kerjasama biller yang disepakati hanya berlaku dalam kerjasama biller untuk PNMDigi.
 - f. Plafon sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) diberikan kepada **MTM** sebagai limit harian transaksi yang akan di reset setiap pembayaran dilakukan.
 - g. **JAGAT** berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan SLA Pending Suspect selama 5 menit, jika melebihi waktu tersebut maka *call back respond refund*.
 - h. Monitoring bersama untuk menjaga kestabilan agar operasional berjalan lancar.
2. Penyediaan Dashboard monitoring, untuk kebutuhan pembelian Kartu dan Paket Data, isi ulang kuota data dan permintaan kebutuhan **MTM** lainnya.
- a. **MTM** akan melakukan pembelian produk berupa kartu perdana yang telah teregistrasi a.n PT Mitra Tekno Madani dan terisi paket data serta layanan dashboard monitoring dan topup management kepada **JAGAT**.
 - b. **JAGAT** akan menerima *Purchase Order* (PO) serta informasi aktivasi kartu dari **MTM** untuk setiap permintaan pembelian.
 - c. **Detail Harga** dan pembayaran isi ulang Paket Data melalui dashboard sesuai dengan kesepakatan Para Pihak akan dijelaskan detail melalui Surat Perubahan Harga atau Surat Penawaran Harga.
 - d. **JAGAT** memberikan layanan berupa dashboard untuk memonitoring penggunaan paket data pada sim card yang telah dipesan.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **JAGAT** akan menyediakan *dashboard* yang dapat diakses oleh **MTM** melalui perambah untuk memantau *log* transaksi maupun pembayaran atas pembelian produk dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Perjanjian ini.
2. **JAGAT** memberikan *user id report* kepada **MTM** untuk memantau transaksi dan penggunaan saldo **MTM**.
3. **JAGAT** wajib memberikan log transaksi dalam bentuk Excel apabila diperlukan oleh **MTM**.
4. **JAGAT** wajib menyediakan produk atas PO Kartu simcard dan paket data dan mengirimkan produk sesuai waktu yang ditentukan di dalam PO dari **MTM**.
5. **JAGAT** menyediakan tim Helpdesk yang akan membantu permasalahan atau gangguan pada Transaksi Pulsa & PPOB dan kendala kartu SIM yang berpengaruh pada penggunaan layanan komunikasi dan data.
6. **JAGAT** berhak menerima pembayaran dari MTM atas setiap Transaksi Pulsa & PPOB yang berhasil dan pembayaran dari PO Kartu dan Data yang telah dipesan oleh MTM.
7. **MTM** berhak mendapatkan pelayanan terkait proses integrasi, monitor dan

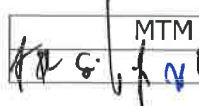
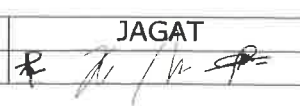
MTM	JAGAT
	

- pengecekan status (pending, gagal, suspect) oleh tim Helpdesk **JAGAT**.
8. **MTM** berhak mendapatkan informasi perubahan harga dari Pihak Pertama.
 9. **MTM** berhak mendapatkan jasa layanan berupa *Dashboard* dan *topup management* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 10. **MTM** berhak mendapatkan penggantian kartu SIM dan *subscriber identity mobile* dalam hal kartu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, rusak dan/atau hilang dengan memberikan informasi kepada **JAGAT** secara tertulis melalui kanal komunikasi resmi yang telah disepakati.
 11. **JAGAT** berhak menerima Pembayaran dari **MTM** atas setiap transaksi yang berhasil.
 12. **MTM** wajib mengirimkan PO yang berisikan informasi detail sehubungan dengan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati.
 13. **MTM** wajib memberikan informasi apabila terdapat perubahan, termasuk naum tidak terbatas pada penambahan, penguranganm perbaikan atau revisi dari spesifikasi produk yang akan dipesan.
 14. **MTM** wajib melakukan pembayaran dan mematuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan yang tertuang secara rinci dalam PO.
 15. **Para Pihak** berhak melakukan rekonsiliasi jika ada transaksi tidak sesuai dan berdasarkan data kedua belah pihak.
 16. **Para Pihak** sepakat akan saling menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan pidana atau hal-hal yang dilarang di dalam Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian.

PASAL 5

DAFTAR DAN HARGA PRODUK

1. Daftar dan harga Produk Digital (Pulsa, Paket Data, dan PPOB) ditentukan oleh **JAGAT** dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika pasar dan kebijakan dari pihak penyedia layanan (provider). Perubahan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada **MTM** melalui sarana komunikasi resmi yang disepakati **Para Pihak**, termasuk namun tidak terbatas pada surat elektronik (e-mail), grup Telegram, grup WhatsApp, dan/atau media komunikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
2. **JAGAT** dapat memberikan rekomendasi harga jual kembali (*resale price*) kepada **MTM** atas produk-produk tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada produk Telkomsel, sebagai referensi untuk menjaga stabilitas harga pasar dan daya saing bisnis **MTM**. Namun, keputusan akhir atas harga jual kepada *end-user* tetap menjadi kewenangan **MTM**.
3. **MTM** memahami dan menyetujui bahwa nilai tagihan yang tercantum dalam sistem atau laporan tagihan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kebijakan teknis, operasional, dan/atau harga dari pihak ketiga (*provider*), yang berada di luar kendali **JAGAT**. Oleh karena itu, **JAGAT** tidak bertanggung jawab atas perubahan tersebut selama **JAGAT** telah menyampaikan pemberitahuan kepada **MTM** sebelum perubahan tersebut berlaku.
4. **MTM** memberikan informasi kebutuhan produk dengan detail pada PO simcard dan paket data, baik mengenai jumlah kartu, jumlah kuota, dan jangka waktu aktivasi kartu.
5. Setiap perubahan harga atau penyesuaian produk akan berlaku efektif pada tanggal yang diberitahukan oleh **JAGAT**, dan akan dianggap mengikat Para Pihak setelah

MTM	JAGAT
	

pemberitahuan tersebut disampaikan kepada **MTM** melalui media komunikasi resmi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

PASAL 6

MEKANISME PEMBAYARAN

1. Plafond budget limit transaksi biller haran di PNMDigi sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang akan di reset setiap harinya.
2. Jika sudah mencapai transaksi maksimal Rp.200.000.000 atau sudah mencapai waktu 1 (satu) minggu mana yang lebih dulu akan dilakukan proses penagihan. Transaksi biller maksimal dengan mekanisme penagihan ialah sebesar Rp.250.000.000 jika melebihi nominal tersebut akan diselenggarakan dengan mekanisme deposit.
3. Transaksi mingguan akan direkonsiliasi **para pihak** dalam rangka verifikasi atas total transaksi mingguan, yang kemudian akan dilakukan proses penagihan.
4. Berdasarkan data transaksi yang telah disetujui atau ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **JAGAT** akan menerbitkan invoice dan faktur pajak transaksi Produk Digital Biller berdasarkan perhitungan total transaksi sukses pada setiap periode penagihan, setelah melalui proses verifikasi oleh **para pihak**. Invoice akan ditagihkan h+1 setiap minggunya dengan maksimal pembayaran ialah h+7 kalender sejak invoice diterbitkan.
5. Tagihan atas Simcard, Paket Data, dan Reload Kuota ditagihkan sesuai realisasi dari PO atau komunikasi resmi lainnya yang telah dikirimkan **MTM** dan Pembayaran dilakukan setiap selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen Pembayaran (invoice/kwitansi diatas materai, faktur pajak, Fotocopy Purchase Order, Fotocopy Perjanjian, dan delivery order) diterima lengkap oleh **MTM**, pembayaran kepada **JAGAT** dilakukan dengan transfer dan dianggap sah apabila uang sudah diterima oleh **JAGAT** melalui bank yang ditujukan kepada:

a. Tagihan Biller:

Atas Nama : PT Jagat Praditya Utama
Bank : BCA
Cabang : KCP Wisma Indocement - Jakarta
Nomor Rekening 4596666663

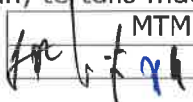
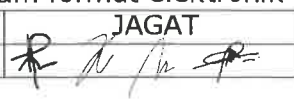
b. Tagihan Simcard, Paket Data, dan Reload Kuota:

Atas Nama : PT Jagat Praditya Utama
Bank : BCA
Cabang : KCP Wisma Indocement - Jakarta
Nomor Rekening 4590085320

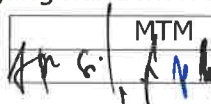
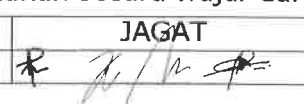
PASAL 7

KERAHASIAAN

1. Setiap PIHAK ("**Pihak Pemberi**") dapat memberikan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya ("**Pihak Penerima**") sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. PARA PIHAK sepakat bahwa pemberian, penerimaan, penggunaan, dan/atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. "**Informasi Rahasia**" berarti semua data, dokumen, keterangan dan/atau informasi dalam bentuk apa pun, baik secara lisan, tertulis maupun dalam format elektronik

 MTM	 JAGAT
--	--

- atau media lainnya, yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya yang diperoleh Pihak Penerima baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan Perjanjian ini, syarat dan ketentuan Perjanjian ini, informasi yang berkaitan dengan bisnis, data pelanggan, keadaan keuangan, rencana, strategi, metode, pengetahuan, pemasok, pelanggan, tenaga kerja, pengoperasian, harga, pemasaran, informasi teknis, ketenagakerjaan, perjanjian, investasi, kepemilikan saham, aksi korporasi, kepengurusan serta semua informasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan Pihak Pemberi dan afiliasinya, yang diungkapkan oleh atau atas nama Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima atau direktur, komisaris, pemegang saham, karyawan, penasihat, konsultan, dan/atau agen dari Pihak Penerima ("**Perwakilan**").
3. Tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia adalah data, dokumen, keterangan dan/atau informasi yang mana dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
 - a. Pada saat penerimaannya telah menjadi milik publik (public domain) tanpa adanya pelanggaran oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya;
 - b. Telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
 - c. Telah diperoleh dari pihak ketiga yang telah memperolehnya secara sah dan memiliki hak untuk mengungkapkan;
 - d. Dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan atau merujuk pada Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi.
 4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun yang diberikan oleh Pihak Pemberi kepada orang atau badan mana pun, dan Pihak Penerima akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan, pemindahan dan/atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut.
 5. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima yang dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 6. pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diminta oleh suatu institusi, badan pemerintahan atau badan peradilan yang berwenang berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana Pihak Penerima tunduk terhadapnya dengan ketentuan bahwa pengungkapan tersebut akan, sepanjang dapat dilaksanakan, dibuat setelah berkonsultasi dengan Pihak Pemberi dan setelah turut mempertimbangkan persyaratan yang wajar dari Pihak Pemberi terkait waktu, isi dan cara untuk mengungkapkannya;
 7. pengungkapan kepada auditor, konsultan hukum dan/atau institusi profesional dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lainnya dan atas dasar bahwa ketentuan Pasal ini juga berlaku terhadap pengungkapan oleh auditor, konsultan hukum dan/atau institusi profesional tersebut;
 8. pengungkapan kepada Perwakilan Pihak Penerima yang karena tugas dan fungsinya mengharuskannya mendapatkan data, dokumen, keterangan dan/atau informasi tersebut dan atas dasar bahwa ketentuan Pasal ini juga berlaku terhadap pengungkapan oleh Perwakilannya tersebut;
 9. sepanjang data, dokumen, keterangan dan/atau informasi tersebut telah diungkapkan oleh, atau disetujui untuk diungkapkan oleh, Pihak Pemberi.
 10. Pasal ini tidak membatasi salah satu PIHAK untuk mengungkapkan secara terbatas kepada pihak ketiga nama, logo dan/atau merek dari PIHAK lainnya serta kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini sepanjang hal demikian dilakukan secara wajar dan

MTM	JAGAT
	

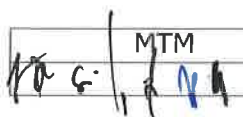
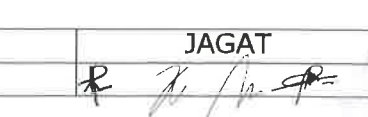
- hanya untuk kepentingan promosi atau portofolio usaha atau bisnis PIHAK yang bersangkutan.
11. Pihak Penerima setuju dan mengakui bahwa pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian, kerusakan, dan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki kembali pada Pihak Pemberi, dan bahwa Pihak Pemberi dapat mengupayakan tindakan-tindakan tertentu atas pelanggaran tersebut di samping upaya-upaya hukum lainnya yang dimiliki atau dapat dimiliki berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada putusan sela atau gugatan ganti rugi, untuk tujuan menghentikan dan/atau memitigasi dampak dari kebocoran Informasi Rahasia atau pelanggaran atau potensi pelanggaran kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima berjanji untuk dengan itikad baik bekerja sama dengan Pihak Pemberi secara penuh sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas.
 12. Ketentuan Pasal ini akan terus menerus berlaku dalam keadaan apa pun meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Tidak ada hak kekayaan intelektual (HAKI) atau lisensi, termasuk yang berkaitan dengan Informasi Rahasia, yang dengan ini atau dengan cara lain diberikan atau dialihkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan hak cipta, paten, atau hak lainnya dari PIHAK pemberi kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Pada Tanggal Efektif dan setiap waktu selama berlangsungnya Perjanjian ini, **MTM** menyatakan dan menjamin kepada **JAGAT** hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ia adalah badan hukum yang didirikan dan berada secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya.
 - b. Ia memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani, dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini.
 - c. Orang yang untuk dan atas namanya menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilannya yang memiliki kuasa dan wewenang berdasarkan anggaran dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikatkan dirinya pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - d. Ia telah memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang disyaratkan berdasarkan (i) ketentuan anggaran dasarnya, dan/atau (ii) hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, serta persetujuan dan perizinan tersebut berlaku penuh dan akan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
 - e. Penandatanganan dan pelaksanaan serta transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dan/atau tidak akan melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya, ketentuan dalam suatu perjanjian di mana ia merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat dirinya, hukum atau

MTM	JAGAT
	

- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau penetapan atau keputusan atau kebijakan instansi yang berwenang.
- f. Perjanjian ini telah secara patut ditandatangani olehnya dan berlaku secara sah dan mengikatnya, serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya.
 - g. Ia tidak berada dalam keadaan atau proses menuju keadaan pailit, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, dan/atau pembubaran.
 - h. Tidak terdapat suatu (atau potensi) tuntutan, gugatan, arbitrase, proses administrasi hukum dan/atau proses persidangan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan tersebut di atas dianggap diberikan oleh **PIHAK** tersebut dengan merujuk kepada fakta dan keadaan yang ada di setiap waktu (sebagaimana relevan).

PASAL 10

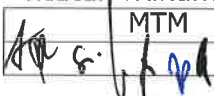
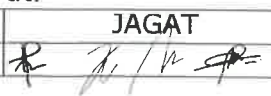
BIAYA DAN PAJAK

1. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap PIHAK harus menanggung biaya dan pengeluaran yang ditanggung oleh PIHAK tersebut sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacaranya sendiri dan biaya dari setiap pihak ketiga profesional lain yang dipekerjakan olehnya sehubungan dengan kerja sama yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu. Setiap PIHAK berjanji untuk melakukan segala hal yang secara wajar diperlukan untuk membantu PIHAK lainnya sehubungan dengan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan faktur pajak dan/atau bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) kepada PIHAK lainnya paling lambat pada akhir bulan berikutnya terhitung sejak tanggal faktur pajak atau bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) (sebagaimana diperlukan dan relevan) tersebut diterbitkan.

PASAL 11

GANTI KERUGIAN

1. Berkaitan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, apabila di kemudian hari terjadi kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan, yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian berat (gross negligence) atau kesalahan yang disengaja (willful misconduct) oleh salah satu PIHAK yang mengakibatkan (i) pelanggaran kewajiban atau janji yang diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau (ii) keadaan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak akuratnya suatu pernyataan atau jaminan yang tertuang dalam Perjanjian ini ("**Pihak Yang Melanggar**"), maka Pihak Yang Melanggar akan membebaskan PIHAK lainnya dari kerugian, gugatan, dan/atau tuntutan tersebut, dan selanjutnya Pihak Yang Melanggar akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian, gugatan dan/atau tuntutan hukum tersebut.

 MTM	 JAGAT
---	--

2. **MTM** dapat memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada **JAGAT** setelah diberikannya surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam hal terdapat banyak gangguan dan/atau gagal dalam proses transaksi yang bukan disebabkan oleh Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12, Perjanjian ini.

PASAL 12

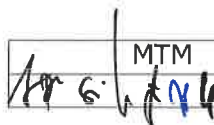
KEADAAN KAHAR

1. Tidak ada PIHAK yang dinyatakan melanggar dan karenanya bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan karena Keadaan Kahar.
2. **"Keadaan Kahar"** dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang secara wajar berada di luar kendali suatu PIHAK, di mana ia secara wajar tidak dapat mencegah atau mengatasinya, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, banjir, kebakaran, perang (baik dideklarasikan atau tidak), konflik bersenjata, kerusuhan, kudeta, revolusi, tindakan terorisme, sabotase, tindak kriminal, ledakan nuklir, gangguan Listrik, sistem, atau jaringan pihak ketiga, atau perubahan kebijakan pemerintah dan/atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara wajar dan material mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib menyampaikan pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
4. Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka Keadaan Kahar dimaksud dianggap tidak pernah terjadi dan seluruh kerugian risiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan diserahkan secara langsung, termasuk melalui kurir, atau dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan dianggap telah diserahkan secara patut:
 - a. pada tanggal diserahkan, dalam hal dikirimkan secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;

 MTM	 JAGAT
---	--

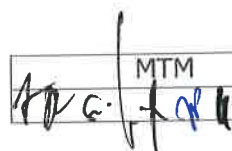
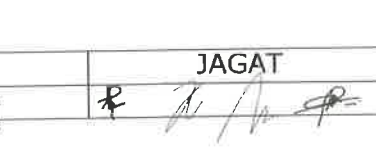
- b. tiga (3) Hari Kerja setelah dimasukkan ke pos tercatat, dalam hal dilakukan melalui pos tercatat, yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. pada tanggal pengiriman, dalam hal dilakukan melalui surat elektronik, yang dibuktikan dengan status terkirim dan tidak adanya notifikasi kegagalan penerimaan.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PIHAK lainnya.
 4. Setiap hal surat menyurat/korespondensi mengenai permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

<u>Kepada Yth:</u> PT Mitra Tekno Madani PIC : Divisi Bisnis email : bisdev@pnmdigi.co.id Alamat : Menara PNM, Lantai 11 Kuningan Center Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940 Telepon : 021-22907158	<u>Kepada Yth:</u> PT Jagat Praditya Utama PIC : Bussiness Operation email : info@jagatconnectivity.id Alamat : AXA Tower Lt. 45 Jl. Prof Dr. Satrio Kav.18 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telepon : 021-300533511
--	---

PASAL 14

KEBERLAKUAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

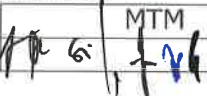
1. Perjanjian ini berlaku efektif setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali dalam hal terdapat pemberitahuan tertulis dari suatu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dalam hal:
 - a. terdapat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. Salah satu PIHAK dalam hal terdapat (i) pelanggaran yang bersifat material oleh PIHAK lainnya atas kewajiban atau janji yang diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau (ii) pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh PIHAK lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian ini yang tidak benar, tidak lengkap atau menyesatkan yang mengakibatkan dampak yang material, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-

 MTM	 JAGAT
---	--

- kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dimaksud;
- c. Salah satu PIHAK dimana menurut pertimbangannya sendiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dimaksud;
 - d. dimulainya suatu proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang sehubungan dengan salah satu PIHAK (baik atas permohonannya sendiri maupun pihak ketiga);
 - e. Salah satu PIHAK dibubarkan atau dilikuidasi baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak lain, sepanjang pembubaran demikian bukan merupakan akibat dari penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi);
 - f. dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini dilarang atau menyebabkan pelanggaran atas hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.
3. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (i) tidak melepaskan atau menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari PARA PIHAK yang telah ada sebelum pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, sehingga kewajiban tersebut harus segera dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal berlaku efektifnya pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, dan (ii) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang secara tegas diatur berlaku atau tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.
4. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan atau penetapan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan alasan, syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan.

PASAL 15 ANTI PENYUAPAN DAN GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** mengakui bahwa masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini dan setiap orang atau badan yang bertindak atas namanya harus memenuhi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi.
2. **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan memastikan bahwa masing-masing pihak yang ditunjuknya (apabila ada dan diizinkan berdasarkan Perjanjian ini) dan segenap karyawannya mematuhi seluruh hukum yang berlaku mengenai anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku untuk urusan bisnis, termasuk dengan pejabat pemerintah (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan setiap peraturan pelaksanaan sehubungan dengan undang-undang tersebut.
3. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.

 MTM	 JAGAT
--	--

4. **PARA PIHAK** menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada PIHAK lainnya bahwa ia (dan masing-masing karyawan dan pihak yang terkait daripadanya) tidak pernah dan tidak akan pernah, sehubungan dengan kegiatan yang diatur di dalam Perjanjian ini atau sehubungan dengan kegiatan usaha lain yang melibatkan PIHAK lainnya untuk melakukan, menjanjikan atau menawarkan untuk melakukan pembayaran atau transfer sesuatu yang berharga atau keuntungan lain secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan, agen perantara atau lainnya: (i) kepada pejabat pemerintah manapun; (ii) kepada karyawan atau perwakilan PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini; (iii) kepada orang lain, untuk tujuan apapun.
5. **PARA PIHAK** juga menyatakan, menjamin dan berjanji kepada PIHAK lainnya bahwa ia dan masing-masing karyawan, tidak akan, sehubungan dengan kegiatan usaha yang melibatkan PIHAK lainnya, menerima sesuatu yang berharga bagi pihak ketiga manapun yang ingin mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan atau dalam rangka mengambil keputusan yang tidak semestinya untuk pihak ketiga tersebut.
6. **PARA PIHAK** sepakat apabila terbukti adanya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi maka Perjanjian ini akan dibatalkan.

PASAL 16

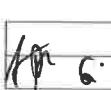
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, antara lain perihal keberadaan, keabsahan, penafsiran, atau pelaksanaannya ("**Sengketa**") akan diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu antara PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK dari PIHAK lainnya mengenai timbulnya Sengketa.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas, maka Sengketa akan diselesaikan dan diputus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan menggantikan atau membatalkan seluruh kesepakatan terdahulu antara PARA PIHAK, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Segala hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan setiap perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis yang dimuat dalam Addendum Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Setiap perubahan atau penambahan Perjanjian ini dan Lampiran pada Perjanjian ini menjadi bagian dari dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

	MTM		JAGAT
---	-----	---	-------

3. Tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian, kesepakatan, jaminan, atau pernyataan apa pun yang akan dianggap dikesampingkan kecuali secara tegas dikesampingkan secara tertulis oleh PIHAK yang dapat menyatakan pelanggaran tersebut.
4. Tidak ada kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan segala hak, kekuasaan, atau upaya hukum oleh suatu PIHAK yang akan berlaku sebagai pengesampingan. Pelaksanaan sebagian atau seluruh hak, kekuasaan, atau upaya hukum tidak menghalangi setiap pelaksanaan lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak tersebut atau hak-hak, kekuasaan, atau upaya hukum lainnya.
5. Apabila suatu ketentuan apa pun dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut (selama tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan) akan tidak memiliki kekuatan dan dianggap tidak dimasukkan dalam Perjanjian ini namun tanpa membuat tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan apa pun lainnya dalam Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dengan segera menggunakan seluruh usaha terbaiknya untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan suatu ketentuan pengganti yang sah, berlaku dan dapat dilaksanakan, yang mana dampaknya akan sedapat mungkin mendekati dampak yang diinginkan atau dimaksudkan dari ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
6. Dalam hal penandatanganan secara elektronik bermasalah atau tidak berlaku berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK akan dengan segera dan itikad baik mengambil segala tindakan dan upaya yang diperlukan untuk memastikan keberlakuan Perjanjian ini, termasuk menandatangani Perjanjian ini secara manual. Sehubungan dengan penandatanganan secara elektronik, setiap PIHAK dengan itikad baik setuju untuk tidak akan melakukan hal-hal berikut ini (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun) dengan cara apa pun atau dalam forum di yurisdiksi mana pun: (i) menentang keabsahan atau mengajukan atau mengusulkan keberatan terhadap Perjanjian ini atau transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini; (ii) melakukan pembelaan atas tidak dilaksanakannya Perjanjian ini atau pelanggaran kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan/atau (iii) menyatakan, menggugat, menuntut dan/atau mengklaim bahwa Perjanjian ini (a) bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dan/atau (b) bukan merupakan kewajibannya yang sah, berlaku, dan mengikat, dan dapat diberlakukan terhadapnya berdasarkan ketentuan-ketentuannya.
7. Setiap PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

 MTM	 JAGAT
---	---

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PT JAGAT PRADITYA UTAMA

Signed by Aryanu Dwi Rakhmat (ADR9590)
Signed on Oct 27, 2025 14:08:24

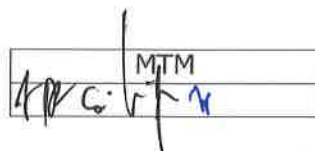


Aryanu Dwi Rakhmat
Direktur Utama

PT MITRA TEKNO MADANI

Asri Joni Hutasuhut
Direktur Utama



 MTM	 JAGAT
---	--